

ROSNAH BINTI MOHD SHAM LWN. AYOB BIN SALEH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 5 April 2021 bersamaan 22 Syaaban 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No.: 10000-017-0012-2021]

[Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Perayu : Tn. Musa Bin Awang daripada Tetuan
Musa Awang & Associates.**

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 23/5/2013. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No.: 10400-017-0046-2010 yang diberikan pada 13/5/2013 berhubung dengan tuntutan harta sepencarian. Tiada makluman serahan Notis Rayuan kepada Responden.

[2] Notis bahawa Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap melalui Borang MS 30 telah dikeluarkan kepada Perayu pada 7/10/2013. Pada 15/3/2016, Mahkamah telah menghubungi Peguam Perayu dan dimaklumkan akan menghubungi Mahkamah semula. Pada 21/3/2016, Mahkamah telah menghubungi Peguam Perayu tetapi gagal.

[3] Pada 9/8/2017, satu Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan kepada Perayu bagi mendapatkan kepastian sama ada masih berminat untuk meneruskan kes rayuan atau sebaliknya, namun tiada respon daripada Perayu. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa situasi tersebut telah mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status kes rayuan ini dan kegagalan Perayu mematuhi tatacara rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

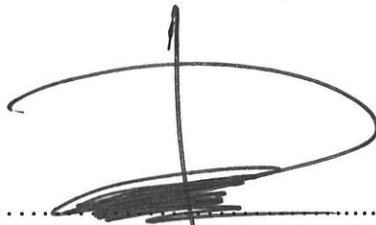
1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor